

권 고 사 항

1. 제 목 : 계약대가 지급기한 준수에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆◆◆실 C부

3. 내 용 : 우리공단 본사 각 부서에서는 물품구입 및 용역 등에 대한 계약을 체결하고 검사(수)결과 합격판정이 되었을 경우에 계약상대자에게 계약대가를 지급하기 위해 지출원인행위결의서를 작성하여 C부에 계약대가 지급을 의뢰하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조 제1항에 따르면 ‘국고의 부담이 되는 계약의 대가는 「같은 법률 시행령」 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.’라고 정하고 있습니다.

따라서, 본사 각 부서에서는 검사(수)를 완료 한 후 부득이한 경우를 제외하고는 계약상대자에게 계약대가 지급 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 계약대가를 지급하여야 하며, 계약상대자와 계약대가 지급기한 연장 합의를 하였으면 합의한 기한 내에 계약대가를 지급할 수 있도록 하여야 합니다.

또한, ◆◆◆◆실 C부에서는 본사 각 부서에 계약상대자에게 계약대가가 지급 기한 내에 지급될 수 있도록 수시로 안내하고, 계약대가 지급요청 의뢰 시 지출원인행위결의서에 대한 적부 심사를 통하여 계약대가 지급 기한 내에 계약상대자에게 대가를 지급하여야 합니다.

그런데, 2015. 1. 1. ~ 2016. 7.31.까지 본사 각 부서에서 물품구매 및 용역계약 완료에 따른 검사(수)를 완료하고 계약상대자에게 지급기한 내에 계약대가를 지급한 실태를 확인한 결과, [붙임]과 같이 계약상대자와 계약대가 지급 기한 연장 합의를 하고도 569건에 대해서 지급 기한을 15일에서부터 78일을 초과하여 계약대가를 지급한 사실이 있습니다.

[붙임]

본사 각 부서별 계약대금 지급일 미준수 현황('15. 1. 1.~'16. 7.31.) (생략)

4. 조치할 사항

○ ㉡㉡이사는

- 본사 각 부서 및 각 소속기구에 계약대가 지급기한을 준수할 수 있도록 안내 및 교육을 실시하시기 바라며, 계약대가 지급기한 준수를 통하여 공단의 대외 신뢰도 제고 및 청렴도 향상에 만전을 기하시기 바랍니다.(권고)